

S02 - Réglementation cosmétique en pratique

Règlement européen - Personne responsable - DIP - CPNP - Annexes - Cosmétovigilance

La réglementation cosmétique n'est pas une liste à réciter : c'est un **outil d'analyse** à mobiliser dans chaque situation professionnelle et à l'épreuve E2.

Objectifs de la séance

À l'issue de cette séance, vous serez capable de :

- repérer les principales obligations imposées avant la mise sur le marché ;
- distinguer les rôles de la personne responsable, du distributeur et des autorités ;
- exploiter les annexes II à VI du règlement ;
- analyser une situation de conformité en citant des preuves documentaires ;
- expliquer le principe de la cosmétovigilance.

Situation professionnelle

Vous travaillez dans le service qualité d'une entreprise cosmétique. Une crème est prête à être commercialisée dans plusieurs pays de l'Union européenne. Votre responsable vous demande :

« Ce produit peut-il être mis sur le marché en l'état ? Quelles preuves devons-nous vérifier ? »

Mode de travail

Les réponses aux travaux 2 à 7 se trouvent dans le **corpus documentaire ci-dessous**. Pour justifier, utilisez la méthode :

preuve tirée d'un document → règle applicable → conclusion sur le produit

CORPUS DOCUMENTAIRE

Document 1 - Le cadre européen

Le **Règlement (CE) n° 1223/2009** s'applique aux produits cosmétiques mis à disposition sur le marché de l'Union européenne. Son objectif central est de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine.

Un cosmétique doit être sûr lorsqu'il est utilisé dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. Il n'existe pas d'autorisation préalable comparable à celle d'un médicament : l'entreprise doit donc **constituer et conserver les preuves de sécurité et de conformité** avant la commercialisation.

Question à se poser	Indice fourni par le document
Le texte s'applique-t-il seulement en France ?	Non, il s'agit d'un règlement de l'Union européenne.
Quelle est sa finalité principale ?	Protéger la santé humaine.
Qui doit prouver la conformité ?	L'opérateur désigné comme personne responsable.

Document 2 - Qui fait quoi ?

Acteur ou dispositif	Rôle essentiel
Personne responsable (PR)	Personne physique ou morale établie dans l'Union européenne. Elle garantit que chaque produit respecte le règlement avant et après sa mise sur le marché. Un produit doit être rattaché à une PR identifiable.
Distributeur	Vérifie certaines mentions d'étiquetage et la langue requise, assure des conditions adaptées de stockage et de transport, participe à la traçabilité et agit s'il soupçonne une non-conformité.

Acteur ou dispositif	Rôle essentiel
ANSM	Participe en France à la surveillance sanitaire des cosmétiques et à la cosmétovigilance ; recueille et analyse des signalements d'effets indésirables.
DGCCRF	Contrôle le marché : sécurité, composition, étiquetage, présentation et allégations ; peut demander des mesures correctives.
CSSC / SCCS	Comité scientifique européen qui rend des avis sur la sécurité des ingrédients cosmétiques. Il ne commercialise pas les produits et ne remplace pas la PR.
Safety Gate	Système européen d'alerte rapide diffusant entre autorités les mesures prises contre des produits non alimentaires dangereux. <i>Rapex</i> est son ancien nom usuel.

Attention : la marque, le fabricant, l'importateur ou le distributeur peuvent devenir personne responsable selon la situation. Il faut identifier la **PR désignée pour le produit**, et non répondre seulement à partir du nom commercial.

Document 3 - Vérifications avant la mise sur le marché

La personne responsable doit notamment s'assurer des éléments suivants :

Vérification	Ce qu'il faut contrôler
Personne responsable	Nom et adresse d'une PR établie dans l'Union européenne.
Bonnes pratiques de fabrication	Fabrication conforme aux bonnes pratiques.
Sécurité	Évaluation de la sécurité réalisée par une personne qualifiée et rapport sur la sécurité du produit cosmétique.
DIP	Dossier d'information sur le produit constitué et tenu à disposition de l'autorité à l'adresse de la PR. Il est conservé pendant dix ans après la

Vérification	Ce qu'il faut contrôler
	mise sur le marché du dernier lot.
CPNP	Notification électronique du produit sur le portail européen avant la mise sur le marché. Le CPNP est un portail de notification, pas une autorisation de vente.
Composition	Absence de substance interdite et respect des conditions prévues dans les annexes.
Étiquetage et allégations	Mentions obligatoires, précautions d'emploi, liste INCI et promesses conformes.

Point-clé E2 : un produit notifié au CPNP n'est pas automatiquement conforme. La PR reste responsable de l'ensemble des preuves.

Document 4 - Lire correctement les annexes du règlement

Le vocabulaire « positive / restrictive / négative » est parfois utilisé en cours, mais il faut connaître la structure exacte :

Annexe	Fonction	Exemple d'exploitation
II	Substances interdites dans les produits cosmétiques.	Si une substance figure à l'annexe II, son emploi est interdit sauf situation explicitement prévue ailleurs dans le règlement.
III	Substances soumises à restrictions : concentration, type de produit, zone, public, avertissement, etc.	Il faut vérifier toutes les conditions de la ligne concernée.
IV	Colorants autorisés sous les conditions indiquées.	Une substance colorante absente de cette liste ne peut pas être utilisée comme colorant cosmétique.
V	Conservateurs autorisés sous les conditions indiquées.	Vérifier notamment la concentration maximale et les restrictions d'emploi.

Annexe	Fonction	Exemple d'exploitation
VI	Filtres ultraviolets autorisés sous les conditions indiquées.	Vérifier la concentration maximale et les avertissements éventuels.

Il n'existe donc pas une seule « liste positive » : les annexes **IV, V et VI** constituent trois listes positives correspondant à trois fonctions différentes.

Document 5 - Cosmétovigilance et mesures correctives

Un **effet indésirable** est une réaction nocive pour la santé attribuable à l'utilisation normale ou raisonnablement prévisible d'un cosmétique. Un effet indésirable est **grave** lorsqu'il entraîne notamment une incapacité importante, une hospitalisation, un risque vital, une anomalie congénitale ou un décès.

La personne responsable et les distributeurs doivent notifier **sans délai** les effets indésirables graves à l'autorité compétente de l'État membre où l'effet s'est produit. Les informations sont évaluées et partagées avec les autorités concernées.

Selon le risque ou la non-conformité, les mesures peuvent comprendre :

- la correction du produit ou de son étiquetage ;
- l'arrêt de la mise à disposition ;
- le retrait des circuits de distribution ;
- le rappel auprès des consommateurs ;
- une alerte européenne par **Safety Gate** lorsqu'elle est nécessaire.

Document 6 - Dossier de contrôle de deux sérums

Produit A - Sérum Hydralis

Élément contrôlé	Résultat
PR établie dans l'Union européenne	Oui - nom et adresse présents sur l'étiquette

Élément contrôlé	Résultat
Évaluation et rapport de sécurité	Présents et signés par une personne qualifiée
DIP	Complet et disponible à l'adresse de la PR
Notification CPNP	Effectuée avant la commercialisation
Fabrication	Conforme aux bonnes pratiques
Étiquetage	Mentions obligatoires et liste INCI présentes
Ingrédients	Aucun ingrédient interdit ; restrictions respectées

Produit B - Bright Skin 4 %

Élément contrôlé	Résultat
Origine	Produit importé d'un pays hors Union européenne
PR établie dans l'Union européenne	Aucune PR indiquée
DIP et rapport de sécurité	Non présentés lors du contrôle
Notification CPNP	Absente
Revendication	« Traite définitivement les taches pigmentaires »
Composition	Hydroquinone à 4 % dans un sérum destiné au visage
Information réglementaire	L'hydroquinone n'est pas autorisée à cet usage dans un cosmétique pour la peau ; l'éventuelle dérogation très encadrée pour les systèmes d'ongles artificiels ne s'applique pas à un sérum visage.

ACTIVITÉS - TRONC COMMUN



Travail 1 - Représentations initiales

a) Avant de lire les documents, qui pensez-vous responsable d'un cosmétique mis sur le marché ?

☐ le formulateur ☐ le fabricant ☐ la marque ☐ l'importateur ☐ le distributeur

Justifiez brièvement :

b) Que signifie pour vous l'expression « produit cosmétique sûr » ?



Travail 2 - Exploiter le cadre européen

À partir du **Document 1** :

1. Quel est le texte réglementaire de référence ?

2. Dans quel espace géographique s'applique-t-il ?

3. Quelle est sa finalité principale ? Citez une preuve du document.

4. Expliquez pourquoi l'absence d'autorisation préalable renforce le rôle de la personne responsable.



Travail 3 - Acteurs et dispositifs

À l'aide du **Document 2**, associez chaque situation à l'acteur ou au dispositif principalement concerné.

Situation	Acteur ou dispositif
Avis scientifique sur la sécurité d'un ingrédient	
Contrôle d'une allégation trompeuse en France	
Analyse d'un effet indésirable lié à un cosmétique	
Vérification des preuves de conformité avant commercialisation	
Diffusion européenne d'une alerte sur un produit dangereux	
Vérification de certaines mentions avant distribution	

Question de synthèse : peut-on toujours désigner « la marque » comme responsable ? Justifiez.



Travail 4 - Exploiter les annexes

À partir du **Document 4**, complétez le tableau sans utiliser vos souvenirs seuls.

Situation	Annexe à consulter	Décision attendue
Substance annoncée comme interdite		
Substance autorisée seulement à 0,5 %		
Conservateur à vérifier		
Filtre UV à vérifier		
Colorant à vérifier		

Expliquez pourquoi l'expression « la liste positive » est imprécise.

TD DIFFÉRENCIÉ - ANALYSE DE CONFORMITÉ

★ Niveau 1 - Guidé

À partir du **Document 3**, cochez les éléments indispensables avant la mise sur le marché :

- ☐ désigner une PR dans l'Union européenne
- ☐ réaliser une évaluation de sécurité
- ☐ constituer un DIP
- ☐ envoyer un échantillon à chaque consommateur
- ☐ notifier le produit au CPNP
- ☐ vérifier la composition et l'étiquetage

1. Le CPNP délivre-t-il une autorisation de mise sur le marché ?

☐ Oui ☐ Non

Justifiez :

2. Qui garantit la conformité globale du produit ?

3. Un effet indésirable grave est signalé. À partir du **Document 5**, indiquez :

- qui doit agir :
- à qui notifier :
- dans quel délai :
- deux mesures correctives possibles :

Niveau 2 - Standard

Cas : un produit est mis sur le marché sans DIP

À l'aide du **Document 3** :

1. Le produit est-il conforme ? ☐ Oui ☐ Non

2. Rédigez une réponse argumentée de 5 à 7 lignes précisant :

- la règle non respectée ;
- le rôle du DIP ;
- l'acteur responsable ;
- deux conséquences ou mesures possibles.

Niveau 3 - Expert

À partir des **Documents 3, 4 et 6**, rédigez un avis de conformité pour chaque produit.

Produit A - Sérum Hydralis

Votre réponse doit citer au moins **trois preuves documentaires**, appliquer les règles puis conclure.

Produit B - Bright Skin 4 %

Votre réponse doit identifier au moins **quatre non-conformités**, préciser l'acteur qui devrait être désigné et proposer des mesures immédiates.

Travail 7 - De la cosmétovigilance à l'alerte

Une consommatrice est hospitalisée après l'utilisation normale d'un cosmétique. Plusieurs lots ont été vendus dans quatre pays de l'Union européenne.

À partir des **Documents 2 et 5** :

1. Pourquoi cet événement peut-il être qualifié de grave ?

2. Que doivent faire la PR et les distributeurs ?

3. Quel système permet de diffuser rapidement une alerte entre autorités européennes ?

4. Distinguez **retrait** et **rappel** avec vos propres mots.

STRUCTURATION



Trace écrite personnelle

Objectif du règlement cosmétique européen :

Personne responsable - rôle essentiel :

DIP et CPNP - différence :

Annexes II à VI :

Cosmétovigilance et Safety Gate :

Auto-évaluation

Je suis capable de...	Oui	À revoir
distinguer PR, distributeur, autorités et comité scientifique	☐	☐
expliquer le rôle du DIP et du CPNP	☐	☐
choisir l'annexe à consulter selon la fonction de l'ingrédient	☐	☐
justifier une conformité avec des preuves documentaires	☐	☐
expliquer les étapes de la cosmétovigilance	☐	☐

Sources réglementaires du corpus

- Règlement (CE) n° 1223/2009 relatif aux produits cosmétiques, EUR-Lex : <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=CELEX:32009R1223>
- Commission européenne, portail CPNP : <https://webgate.ec.europa.eu/cnpn/>
- Commission européenne, Safety Gate : <https://ec.europa.eu/safety-gate/>

- ANSM, déclaration des effets indésirables : <https://ansm.sante.fr/documents/reference/declarer-un-effet-indesirable>

Corpus pédagogique simplifié, vérifié en septembre 2026. Pour une décision professionnelle réelle, consulter la version consolidée du règlement et les annexes en vigueur.